



الحسيني

(قطاع التجارة)

عقد إتفاق لعام ٢٠٢٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦ حرر هذا العقد بين كل من :-

أولاً : شركة الحسيني للتجارة والتوزيع

والكائن مقرها الإداري في : مبنى رقم ٨٦ محور مصطفى كامل - التجمع الاول - القاهرة الجديدة
ويمثلها في هذا العقد : الأستاذ / السيد محمد عبد العزيز ، أستاذ / عمر محمد مختار، أستاذ / أحمد العدروسى
بصفتهم / مديري الادارة التجارية للشركة .

بطاقة ضريبية : ٥٧٧-٤٧٢-٤١١ ----- سجل تجاري : ١٥٦٥٠

(طرف أول)

ثانيا : شركة / **بمها أسس للمنتجات الغذائية**
و مقرها : ١٢٩/ ٦٦ شارع ٦٦ مليونر فدايه الشارمن ريفنايه تليفون الشركه : ٠١٠٥٥٨٤٥٥٥٧
سجل تجاري : ١٩٧٤٣ بطاقة ضريبية : ١٥٣-١٧٩-٧٦٧

بصفته : مدير المبيعات

ويمثلها السيد / **عمر محمد حسنه**

موبايل : ٠١٠٢٦٨٧٤٧١٧

(طرف ثان)

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما و صفتهم القانونية فقد إتفقا على الآتى :

تمهيد

الطرف الأول يمثل المالك بصفتهم مديري عام التجارية بالشركة المتخصصة فى مجالات عرض وبيع مختلف أنواع السلع ، والطرف الثانى يعمل فى مجال توريد بعض منتجات النشاط المشار إليه أعلاه .

البند الأول

يعتبر البند التمهيدى السابق وعرض الأسعار المرفق من الطرف الثانى جزء لا يتجزأ من هذا العقد ويعتبر مكملا ومتمما له ويسرى هذا العقد حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

البند الثانى

إتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بإصدار أوامر توريد موضح بها الأصناف والكميات المطلوب توريدها وبالأسعار المتفق عليها وميعاد التوريد خلال ٢٤ ساعة من تاريخ إصدار أمر التوريد ومكان التوريد وإخطار الطرف الثانى وعلى ذلك يلتزم الطرف الثانى بالتوريد والاستجابة الفوريه لحالات الاستدعاء الخاصه بالمنتجات حال حدوثها بواسطة الطرف الاول وسيتم التوريد بالمخازن المركزيه والفرعيه للطرف الاول . وفى حاله تاخير طلبيات التوريد اليومى يتم خصم ٢٠% من قيمه الطلبية .

البند الثالث

إتفق الطرفان على أنه لا يحق للطرف الثانى تعديل أى زيادة فى الأسعار إلا بعد إخطار الطرف الأول بمده لا تقل عن ثلاثون يوما (٣٠ يوم) وتعتبر أوامر التوريد التى يتم إصدارها خلال هذه الفترة إلزاما على الطرف الثانى توريدها بالأسعار قبل التعديل وفى حالة عدم التزامه بالتوريد يحق للطرف الأول خصم فرق الأسعار عن الأصناف والكميات التى لم يتم توريدها من مستحقات الطرف الثانى .

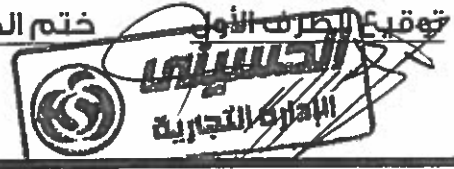
ختم الطرف الثانى

توقيع الطرف الثانى

ختم الطرف الأول

توقيع الطرف الأول

عمر محمد حسنه





الحسيني
(قطاع التجارة)

البند الرابع

يتفق الطرفان على أنه في حالة انخفاض الأسعار يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً بالأسعار الجديدة للتعديل وفي حالة تأخره ووجود أرصدة من هذه الأصناف يحق للطرف الأول خصم فرق الأسعار من مستحقات الطرف الثاني .

البند الخامس

يتفق الطرفان في حالة توقف الطرف الثاني عن توفير وتوريد بعض الأصناف لأي سبب لمدة ٦٠ يوم يحق للطرف الأول إلغاء هذه الأصناف ، وفي حالة إعادة توافرها تعامل معاملة أصناف جديدة (فيما عدا الإبلاغ الرسمي عند عدم توافرها) .

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بعدم مخالفة منتجاته لقوانين الغش التجاري والتموين ومراقبة الأغذية والتوحيد القياسي والإستيراد والتصدير والعلامات والبيانات التجارية وقالون تنظيم الصناعة وتعديلاتها وكذلك قانون العقوبات كما أن الطرف الثاني مسئول أمام جميع الجهات والمصالح المعنية بالدولة عن أي مخالفات تخص المنتجات التي يقوم بتوريدها إلى الطرف الأول (المواصفات القياسية المصرية) وفي حالة المخالفة يتحمل الطرف الثاني دون الأول كافة المسئوليات الناشئة عن المخالفة . كما يشترط على شركات (الجبن) أن تكون منتجاتها بأعلى جودة وفي حاله مخالفه ذلك يتم إيقاف التعامل مع الشركة نهائيا ولا يحق له التعامل مرة أخرى مع الطرف الاول .

البند السابع

اتفق الطرفان في حالة وجود بضاعة واردة من الطرف الثاني غير مطابقه للمواصفات او تالفه او منتهيه الصلاحيه (المرتجعات) أو الرواكد بحالتها عليه القيام بسحب تلك البضاعة فور استلامه بما يفيد ذلك من الطرف الاول وذلك في خلال اسبوع من تاريخه بحد اقصى وفي حالة عدم قيام الطرف الثاني بسحب البضاعة المشار اليها فمن حق الطرف الاول اعدام هذه البضاعة وخصمها من ارصده حسابه لدى الطرف الاول وليس من حق الطرف الثاني عدم القبول او الرفض كما يوضح الطرف الاول مكان استلام البضاعة المشار اليها ، كما يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد اي منتجات للطرف الاول قد مر على تاريخ انتاجها نصف المدة وفي حاله التوريد يتم تغريم الطرف الثاني مبلغ ٥٠٠٠هـ عن كل صنف للطرف الاول .

البند الثامن

اتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف الثاني المبالغ التي يتم دفعها كمصروفات إدارية .

البند التاسع

يتفق الطرفان في حالة عدم تحقيق الهدف أو تراجع إنحرافات أمر التوريد أو إذا ثبت عدم التزام الطرف الثاني بتوريد ما تم طلبه يحق للطرف الأول نسبة الخصم المتفق عليه بالكامل ، كما أنه في حالة تحقيق نسبه ٨٠% من قيمه الشريحة الاقرب للرقم المحقق والمتفق عليها في العقد يتم احتسبها وخصمها من مستحقات الطرف الثاني طبقا للاتفاق وكذلك من حق الطرف الاول في حاله عدم استحقاق اي مبالغ تخص بنود هذا العقد سيتم خصمها من الطرف الثاني قبل ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ م .

البند العاشر

يتفق الطرفان على أن يتم التوريد كاملا وألا تقل نسبة التوريد عن ٩٥ % من المطلوب وفي حالة توريد أقل من هذه النسبة يتم خصم (١٠) % من الطلبية وفي حالة الإخطار الرسمي بنقص البضاعة من جهة الطرف الثاني لا يتم الخصم .

البند الحادي عشر

في حالة قيام الطرف الثاني بتغيير باركود المنتج أو العلامة التجارية يجب عليه إخطار الطرف الأول كتابيا مقدما وذلك في مدة لا تقل عن ١٥ يوم من تاريخ التغيير .

البند الثاني عشر

يتفق الطرفان على أنه في حالة عمل عرض خاص بالطرف الأول لا يجوز للطرف الثاني عمل نفس العرض عند أي منافس في نطاق منطقته الطرف الاول وإذا تم عمل نفس العرض لدى أي منافس يتم خصم نسبة الفرق بين العرضين من الطرف الثاني وأيضا ما يراه الطرف الأول مناسباً كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالطرف الأول (وذلك أثناء فترة العرض المتفق عليها) . وفي حاله التأخير عن التوريد أثناء العروض الخاصة بعروض المجله وخلافه يتم خصم مبلغ ٥٠٠٠ ج عن كل يوم تأخير كما تم الاتفاق بين الطرفين يتم التوريد قبل ميعاد بدايه المجله ب ٤٨ ساعة على الأقل .

البند الثالث عشر

من المتفق عليه ان من حق الطرف الاول الزام الطرف الثاني باشتراطات خاصة للتوريد يحذر بها ملحق يرفق بهذا العقد و يعتبر جزء لا يتجزأ من العقد و مكملا له .

البند الرابع عشر

يتعهد الطرف الثاني بتوفير منسق على الاقل دائم وذلك لترتيب منتجاته على الرفوف المخصصة له من قبل الطرف الاول ويعتبر هذا الشخص موظف لدى الطرف الثاني الذي يعد هو المسؤول عن التزامه بكافة القوانين بالتوظيف وسائر الامور الاخرى المتصلة بهذا المجال .

ختم الطرف الثاني

توقيع الطرف الثاني

ختم الطرف الأول

توقيع الطرف الأول

التجارة التجارية

البند الخامس عشر

اتفق الطرفان أن يكون عنوان كل منهما الثابت بمقدمة العقد هو محل المراسلات بينهما .

البند السادس عشر

في حالة وقوع خلاف أو نزاع بين الطرفين - لا قدر الله - تختص محاكم القاهرة دون غيرها بالنظر في أي نزاع في تطبيق بنود هذا العقد .

البند السابع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين كل نسخة تحتوى علي (٤) ورقة ، بيد كل طرف نسخة وتحتوى كل نسخة علي (٢٢) بندا بعد توقيعهما على جميع صفحاته .

البند الثامن عشر

اتفق الطرفان على تسليم الحوافز الشهرية والسنوية والايجارات والخصومات الشهرية والسنوية والبوانص الشهرية والسنوية وخلافه على ان يتم تقديم الاشعارات التفصيلية الخاصة باحتساب الحافز المستحق خلال (٢١) ايام من تاريخ الاستحقاق ويتم امضاء الادارة المختصة (الادارة التجارية والادارة المالية) ومرفق جدول تفصيلي يوضح ذلك .

البند التاسع عشر

أقصى موعد لاستلام الفريشات بكل فروعنا الساعة (١) ظهراً وفي حالة تخطى هذا التوقيت يتم تطبيق جزاء وقدره ١٠٠٠ جنيها مصري أعلى الطرف الثاني للطرف الاول. (زبادى- عيش - لحوم ودواجن - البان).

البند العشرون

في حالة إبلاغ المورد بوجود مرتجعات ولم يحضر لاستلامها في خلال اسبوع سيتم اعدامها وخصم قيمتها من حساب الطرف الثاني .

البند الواحد والعشرون

في حالة اكتشاف ان الطرف الثاني قام بتسليم اكرامية او رشوة او اى هدايا عينية او مادية يتم تطبيق جزاء على الطرف الثاني وقيمه ١٠٠٠ جنيها مصريا في الحالة الواحدة .

البند الثاني والعشرون

في حالة توافر اى منتج جديد أو طعم جديد أو منتجات تم توريدها من قبل ولم يتم توريدها لدى فروع الطرف الاول وتواجدها عند المنافسين يتم تطبيق جزاء على الطرف الثاني بقيمة ٥٠٠٠ جنيها مصريا عن كل صنف يتم التأخير أو الامتناع عن توريده.

شروط الاتفاق

- ١- هذا الاتفاق يعتبر غير ملزم للطرف الاول بشرأى اى كميات من الطرف الثاني والمقصود به فقط تسجيل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بالشروط الخاصة في حالة اتمام الشراء.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بتوريد سلع غير معيبة بحيث لا تكون مقلدة او تكون خطرة صحيا وتقع عليه المسئولية القانونية في حالة الاخلال بذلك.
- ٣ - في حالة عدم توريد المنتجات المتفق عليها لمدة ٦٠ يوم يحق للطرف الاول الغاء هذه المنتجات وتعامل معاملة المنتجات الجديدة في حالة اعادة توافرها أو توقيع غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ج عن كل فرع من افرع الشركة (فقط الف جنيه لاغير) .
- ٤- يتم الالتزام بوضع الاكواد العالمية على المنتجات الخاصة بالمورد والتي لاتشتمل على الاكواد الاصلية.
- ٥- في حالة ارتفاع اسعار الاصناف الوارده الى مجموعه افرع الشركة عن اسعار السوق المحلى يتم توقيع غرامة مالية على الشركة تساوى فرق الاسعار فى اجمالى البضائع المورد.

ختم الطرف الثاني

توقيع الطرف الثاني

الطرف الأول

توقيع الطرف الأول
الحسيني
الادارة التجارية

الجدول الخاص بالبند الثامن عشر ::

الخصومات

البيان	نسبة	قيمة	ملاحظات
خصم فوري على الفاتورة	٧.٨٠	-	—
رسوم تحويلات بنكية سنوية	-	-	—
رسوم تكويد قائمه جديدة	-	١٠٠٠	شركة ١٠٠٠
رسوم تكويد صنف جديد	-	١٠٠٠	الفا ١٠٠٠
رسوم افتتاح فرع جديد	-	١٠٠٠	شركة ١٠٠٠
رسوم ادارية تخصم مرة واحدة سنويا	-	٥٠٠٠	ح ١٠٠٠
رسوم اشتراك مهرجان سنوي	-	-	—
رسوم تسويقية	-	-	—
خصم شهري يخصم كل شهر	-	-	—
خصم كوارتر	١/٥	-	س ١٠٠٠
خصم سنوي	١/٥	-	س ١٠٠٠
نسبه خصم المجلات طوال العام	١/٣	-	س ١٠٠٠
ايجارات سنويه	-	-	—
سياسه المرتجعات والرواكد مقبول () مرفوض ()			—
طريقه الدفع كاش تحويل بنكي () اجل فاتورة وفاتورة ()			—

ختم الطرف الثاني

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الأول